

1501383-12.2021.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... ao crime de associação para o tráfico. Para que esteja configurado o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, à luz da jurisprudência do STJ, é preciso que estejam presentes os elementos estabilidade, permanência e a destinação específica da prática de tráfico de drogas. O que se depreende destes autos é que se trata de uma situação de concurso eventual de agentes, tendo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

6ª Vara Criminal

Rua: Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-653

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501383-12.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501383-12.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2112149/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 17531140 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS,

2720/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2112149 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2,

2720/21/010 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ARIANE HELENA VENÂNCIO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Vistos.

ARIANE HELENA VENÂNCIO, YURI PEREIRA CUSTÓDIO e WESLEY BRUNO DE OLIVEIRA CAMPOS, já qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, ambos na forma do artigo 69, CP, isso porque, segundo a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 25 de abril de 2021, por volta das 16 horas e 17 minutos, na rua dos Aicuxunas, 220, Vila Costa e Silva, nesta cidade e comarca de Campinas, ARIANE HELENA VENÂNCIO, vulgo "Tuca", qualificada às fls. 22 e 34/35, YURI PEREIRA CUSTÓDIO, qualificado às fls. 23 e fls. 47/48 e WESLEY BRUNO DE OLIVEIRA CAMPOS, vulgo "Sonic", qualificado às fls. 24 e fls. 40/41, associaram-

se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crimes de tráfico de drogas. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de data, horário e local, ARIANE HELENA VENÂNCIO, vulgo "Sonic", qualificado às fls. 24 e fls. 40/41, previamente ajustados e com unidade de propósitos, tinham em depósito e traziam consigo o total de 11 (onze) porções de cocaína sob forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação a fls.31/33 e laudo definitivo a fls. 157/159).

Antecedentes criminais às fls. 14/15; fls. 16/18 e fls. 19/20.

Flagrante formalmente em ordem e presentes os requisitos do artigo 312, CPP, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para os réus Yuri e Wesley e foi expedido alvará de soltura à ré Ariane (fls. 104/106).

Decisão recebendo a denúncia em 01 de junho de 2021, conforme se extrai de fls. 190/191.

Designada a audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas e os réus, interrogados.

Encerrada a instrução processual, o Ministério Público requer a condenação dos réus nos termos da Denúncia, enquanto a Defesa pleiteia pela absolvição por ambos os crimes.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem analisadas. Passo a examinar o mérito.

A materialidade vem corroborada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e a laudo pericial de fls. 51/53 e fls. 162/164.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

Catarina Costa Andrade, ouvida em sede policial, disse que é usuária de cocaína há mais ou menos um ano. Disse que estava no ponto de tráfico acompanhada de sua mãe e que adquiriu os entorpecentes de Ariane e logo a polícia chegou.

Marco Antônio da Silva, policial militar, ouvido em juízo, disse que realizava patrulhamento de rotina quando avistou duas pessoas próximas a uma barraca; estas, ao avistarem a viatura, começaram a gritar "arroz". A ré Ariane arremessou algo dentro do veículo Corsa que estava próximo ao local dos fatos e que o condutor do veículo era Wesley. O local é conhecido pelo tráfico e que Catarina teria acabado de adquirir o entorpecente de Ariane.

Silvana de Oliveira Lima Moreira, policial militar, ouvida em juízo, disse que estava em patrulhamento de rotina quando avistaram Yuri com uma moça e eles começaram a gritar "arroz", assim que avistaram a polícia. Nesse momento, Ariane teria corrido e jogado algum objeto dentro do carro Corsa. A ré foi abordada com 04 porções de crack no sutiã. No carro foram encontradas 07 porções de crack e dinheiro. Wesley era o condutor do veículo.

As oitivas dos policiais corroboram os fatos descritos na denúncia no tocante ao tráfico praticado por Wesley e Ariane, merecendo a devida credibilidade, sobretudo porque não há nos autos quaisquer motivos válidos para se suspeitar de sua parcialidade. Assim, salvo na hipótese de se comprovar animosidades pregressas ou interesse na sentença penal condenatória, os depoimentos dos policiais devem ser revestidos do devido valor probatório, principalmente porque seus atos gozam de presunção de legitimidade e agem em estrito cumprimento do dever legal.

A ré Ariane, exercendo sua autodefesa, disse que jogou a lata que estava usando para fumar uma pedra de crack. Disse que tinha vendido DVDs e estava fumando atrás da barraca e que nada de ilícito foi apreendido com ela durante a abordagem policial. Tinha 07 porções de crack no carro. Quanto à Catarina, disse que iriam usar juntas o entorpecente e por isso o teria entregado a ela.

Yuri, ouvido em sede policial, disse que é usuário de maconha há bastante tempo e que já foi preso. Disse que Ariane seria a responsável pelo tráfico no local. Em juízo disse que estava com sua esposa, Beatriz, e que foram à barraca comer alguma coisa. Disse que conversou com Ariane e que ela foi usar a droga em sua latinha.

Narrou que acabara de deixar o sistema prisional quando foi novamente abordado.

Wesley, exercendo sua autodefesa, disse que comprou 07 pedras de crack no centro de campinas e foi buscar Ariane para que usassem juntos.

Não há provas no tocante ao crime de associação para o tráfico. Para que esteja configurado o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, à luz da jurisprudência do STJ, é preciso que estejam presentes os elementos estabilidade, permanência e a destinação específica da prática de tráfico de drogas. O que se depreende destes autos é que se trata de uma situação de concurso eventual de agentes, tendo em vista que o Órgão Ministerial não logrou êxito em provar o animus associativo. Superado o crime do artigo 35, passo ao exame quanto ao tráfico de drogas.

Quanto ao réu Yuri, não há provas suficientes para a condenação: o réu negou a traficância em solo policial e em juízo. As oitivas dos policiais descrevem que o réu somente gritou "arroz", conduta que não se subsume a nenhum dos verbos do tipo do artigo 33 da Lei de drogas, razão pela qual deve ser absolvido.

Quanto à ré Ariane, de rigor a condenação: foram apreendidos entorpecentes no sutiã da ré, além de outras 07 pedras de crack encontradas no veículo conduzido por Wesley. As oitivas dos policiais e das demais testemunhas atestam para o fato de que Ariane arremessou os entorpecentes para dentro do veículo com intuito de fugir da polícia.

O mesmo raciocínio recai sobre a conduta de Wesley, que conduzia o veículo àquela oportunidade e, tanto sabia do conteúdo ilícito arremessado pela companheira, que tentou empreender fuga da polícia.

Não comporta acolhimento a tese defensiva no tocante à desclassificação para a conduta do artigo 28 pelo simples fato de os policiais não terem visto atos de mercancia. Há falar que o crime do artigo 33 da Lei 11.343/06 cuida de tipo misto alternativo, bastando que o acusado pratique quaisquer dos verbos nucleares para que reste consumado o delito. Portanto, é suficiente a conduta de "trazer consigo", "guardar" ou "entregar para consumo de terceiro" para que se esteja diante da tipificação legal, como é o caso destes autos.

No mais, as circunstâncias da prisão dos réus aliadas à forma de acondicionamento da droga, bem como a quantidade de entorpecente apreendido, apontam diretamente ao crime de tráfico. Assim, o que se extrai das provas produzidas em contraditório judicial é harmônica com os elementos colhidos em sede inquisitória.

Quanto ao tratamento dado à confissão judicial, esta deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria quando influencie, ainda que parcialmente, o livre convencimento do Magistrado, conforme dispõe súmula 545, do STJ. Lado outro, não se considera confissão o fato de o réu alegar a posse do entorpecente para uso próprio com o fim de se eximir de sua responsabilidade criminal, como requer a súmula 630 dessa mesma Corte, a ser aplicada neste caso concreto.

Passo a individualizar as penas:

Quanto à ré ARIANE HELENA VENÂNCIO:

Na primeira fase da dosimetria, consoante os artigos 59, CP e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, verifico que a ré preenche os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei de drogas, tendo em vista que se trata de agente primária, com bons antecedentes e não há nos autos provas de que integre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, diminuindo a reprimenda em 1/6, restando 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa. Justifica-se essa redução em razão do volume de droga apreendido.

Fixo regime de cumprimento inicial SEMIABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, "b", CP.

Quanto ao réu WESLEY BRUNO DE OLIVEIRA CAMPOS

Na primeira fase, consoante os artigos 59, CP e 42 da Lei de drogas, fixo a pena-base no mínimo legal, tal seja de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 11), exaspero a pena em 1/6, somando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, ausentes as causas de aumento ou de diminuição.

Fixo regime de cumprimento inicial FECHADO, nos termos do artigo 33, §2º "a", CP.

Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) ABSOLVER YURI PEREIRA CUSTÓDIO, dos delitos a ele imputados, com fulcro no artigo 386, VII, CPP;

b) ARIANE HELENA VENÂNCIO: absolvição pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06; e, por outro lado, condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa em valor mínimo-unitário a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

c) WESLEY BRUNO DE OLIVEIRA CAMPOS: absolvição pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06; e condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa em valor mínimo-unitário, a ser cumprido em regime inicial FECHADO.

Incabível, em ambos os casos, a substituição da pena corpórea pelas restritivas de direito (art. 44, CP), bem como incabível a suspensão da pena (art. 77, CP).

Quanto à ré Ariane, verifico que respondeu a todo o processo em liberdade e MANTENHO o direito de assim apelar.

Quanto ao réu Wesley, verifico que respondeu à instrução processual preso e, presentes os requisitos do artigo 312, CPP, MANTENHO a custódia cautelar.

Nos termos do artigo 63 e §§ da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em favor da União, do valor apreendido nos autos.

Determino a incineração das drogas, conforme o artigo 32 da Lei 11.343/06.

Custas de 100 UFESP's.

Campinas, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA